

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6397/2541

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
นางมะลิณี ขาวงาม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 87, มาตรา 120, มาตรา 131, มาตรา 134

ความผิดที่จำเลยกระทำเป็นความผิดซึ่งหน้า แม้จำเลยจะได้กระทำในที่
รโหฐาน เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีอำนาจสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดต่อ
กฎหมาย ย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้น ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 78

การที่เจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้จัดหาธนบัตรให้แก่สายลับไปหล่อซื้อเมทแอมเฟ
ตามีนจากจำเลย ถือเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจผู้
มีอำนาจสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ไม่
ถือว่าเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ

การที่พนักงานสอบสวนปกปิดชื่อและตัวสายลับไม่ได้สอบปากคำของสายลับไว้
เป็นหลักฐาน ก็เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสืบหาพยานหลักฐาน
มาประกอบดำเนินคดี และเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนบุคคลใด
เป็นพยานก็ได้ การที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบปากคำสายลับไว้เป็น
หลักฐานไม่ถือว่าการสอบสวนไม่ชอบ

คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นไปโดยสมัครใจ
ตามความสัตย์จริง จึงใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้

คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นไปโดยสมัครใจ
ตามความสัตย์จริง จึงใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้

(พิชัย เตโชพิทยาภูล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
ศาลอุทธรณ์ - นายสลิล สีนจำหน่าย

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ